

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9484/2539

บริษัท เอส.เอ็ม.อินเตอร์เนชั่นแนล เท
รดดิ่ง จำกัด

กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.รัชฎากร มาตรา 65 วรรคหนึ่ง, มาตรา 65 วรรคสอง
ป.วิ.พ. มาตรา 225

สาระสำคัญของสัญญาทำธุรกิจเพื่อส่งออกมีว่าโจทก์จะจ่ายค่าสินค้ำล่วงหน้าให้แก่ลูกค้าหรือนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศมาให้ลูกค้าผลิตสินค้าเงินที่โจทก์นำมาจ่ายให้แก่ลูกค้าหรือรับภาระแทนลูกค้านั้นโจทก์ได้มาจากธนาคารพาณิชย์โดยนำแอลซีไปวางเป็นประกันต่อธนาคารพาณิชย์ที่เรียกว่าการทำแพคกิ้งเครดิตกับธนาคารหรือโจทก์ออกตั๋วแลกเงินนำไปขายลดให้แก่ธนาคารค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยที่โจทก์ต้องชำระให้แก่ธนาคารลูกค้าจะต้องชำระคืนให้โจทก์ทั้งสิ้นตามจำนวนที่โจทก์จ่ายให้ธนาคารในกรณีที่ลูกค้าส่งสินค้าออกได้ตามกำหนดและมีการชำระเงินตามแอลซีหรือตั๋วแลกเงินแล้วโจทก์จะหักกลบลบหนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆเสียก่อนรวมทั้งค่าบริการที่โจทก์ให้แก่ลูกค้าตามอัตราที่ตกลงกันไว้เหลือเงินเท่าใดจึงชำระให้แก่ลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าผิดสัญญาตามสัญญาทำธุรกิจเพื่อส่งออกข้อ9ระบุว่าลูกค้าจะต้องคืนเงินทดรองจ่ายหรือเงินค่าสินค้ำล่วงหน้าที่โจทก์ได้ชำระไปแล้วรวมทั้งลูกค้าต้องชำระค่าปรับค่าเสียหายต่างๆค่าวัตถุดิบหรือวัสดุที่ซื้อจากต่างประเทศและค่าดอกเบี้ยให้แก่โจทก์และข้อ11ระบุว่าในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดไม่ชำระหนี้ลูกค้ายินยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ยนับแต่วันที่ผิดนัดจนกว่าจะชำระหนี้จนหมดสิ้นนอกจากนี้ในกรณีที่ลูกค้าผิด

สัญญาไม่ชำระเงินตามแอลซีหรือไม่ส่งสินค้าออกธนาคารจะคิดดอกเบี้ยจากยอดเงิน
ค่าสินค้าบวกค่าปรับและโจทก์จะต้องชำระค่าภาษีในการนำเข้าและเบี้ยปรับในการนำ
สินค้าเข้าหรือในกรณีที่โจทก์นำตัวแลกเงินไปขายลดธนาคารจะเรียกให้โจทก์ชำระ
เงินตามตัวพร้อมทั้งดอกเบี้ยซึ่งโจทก์ต้องชำระเงินต่าง ๆ ดังกล่าวเท่าใดโจทก์ก็จะ
เรียกเอาจากลูกค้าที่ผิดสัญญาเท่านั้นจึงเป็นที่เห็นได้ว่าเมื่อลูกค้าของโจทก์ผิดสัญญา
ที่ทำไว้กับโจทก์โดยไม่มีการส่งออกสินค้าตามสัญญาทำธุรกิจเพื่อส่งออกข้อ 9 โจทก์
ย่อมต้องรับผิดชอบธนาคารชำระเงินรวมทั้งดอกเบี้ยทั้งที่ดังนั้นก็ลูกค้าที่ผิดสัญญาก็
ต้องรับผิดชอบโจทก์ทันทีนับแต่วันที่โจทก์รับผิดชอบธนาคารโจทก์จึงมีสิทธิที่จะเรียก
ให้ลูกค้าที่ผิดสัญญารับผิดชอบในจำนวนเงินที่โจทก์ต้องรับผิดชอบธนาคารนับแต่วันที่
ลูกค้าผิดสัญญาหาใช่โจทก์จะต้องชำระเงินให้แก่ธนาคารเสียก่อนจึงจะมีสิทธิเรียกให้
ลูกค้าที่ผิดสัญญารับผิดชอบต่อโจทก์ไม่ส่วนที่โจทก์อ้างว่าอัตราดอกเบี้ยที่จะให้ลูกค้าต้อง
รับผิดชอบยังไม่แน่นอนจนกว่าลูกค้าจะมารับสภาพหนี้ต่อโจทก์เสียก่อนนั้นโจทก์ย่อมจะ
ต้องทราบดีว่าในขณะที่ลูกค้าผิดสัญญาต่อโจทก์นั้นธนาคารจะคิดดอกเบี้ยอัตราใดเอา
แก่โจทก์ทั้งการขึ้นลงของอัตราดอกเบี้ยธนาคารมิใช่ข้ออ้างที่จะไม่ต้องลงบัญชีใน
ดอกเบี้ยค้างรับที่โจทก์มีสิทธิได้รับจากลูกค้าที่ผิดสัญญาแม้ดอกเบี้ยค้างรับจะมีไ้ราย
ได้จากการประกอบกิจการโดยตรงของโจทก์แต่ก็เป็นรายได้ที่โจทก์มีสิทธิได้รับ
เนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีตามประมวลรัษฎากรมาตรา 65 วรรค
หนึ่งโจทก์จึงต้องนำลงบัญชีเป็นรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เกิดดอกเบี้ยค้างรับนั้นตามมาตรา 65 วรรคสอง ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าถ้าดอกเบี้ยค้างรับ
ของโจทก์ดังกล่าวถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์สิทธิโจทก์ย่อมมีสิทธิหักเป็นรายจ่ายใน
จำนวนเดียวกันได้ทำให้ไม่มีเงินได้ที่จะต้องนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี
นั้นข้อที่ว่าเงินรายได้ที่โจทก์ถูกประเมินเพิ่มเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนี้จะนำไป
หักเป็นรายจ่ายได้หรือไม่เพียงใดไม่เป็นประเด็นในคดีและมีใช่เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่า
กันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินที่จำเลยเรียกเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลเงินเพิ่ม เบี้ยปรับ ในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2529-31 ธันวาคม 2529 จากโจทก์เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 16,584,45 บาท และเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้จำเลยงดหรือลดเบี้ยปรับตามมาตรา 22 แห่งประมวลรัษฎากรเป็นเงิน 5,528,015.15 บาท ให้งดหรือลดเงินเพิ่มตามมาตรา 27 คิดถึงวันฟ้องเป็นเงิน 5,528,015.15 บาท

จำเลยให้การว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จึงเป็นการถูกต้องชอบด้วยข้อเท็จจริง เหตุผล และหลักเกณฑ์แล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความนำเสนอรับฟังได้เป็นยุติว่า โจทก์ประกอบกิจการเป็นบริษัทประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศโดยได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ทำให้ได้รับสิทธิและประโยชน์หลายประการโดยเฉพาะการยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีการค้าสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด ในการประกอบธุรกิจโจทก์จะทำสัญญาทำธุรกิจเพื่อส่งออกไปกับลูกค้าหรือผู้ผลิตโดยโจทก์มิใช่ผู้ผลิตสินค้าเพราะไม่มีโรงงานเป็นของตนเองสาระสำคัญของสัญญาทำธุรกิจเพื่อส่งออกมีว่าโจทก์จะจ่ายค่าสินค้า

ล่วงหน้าให้แก่ลูกค้าหรือนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศมาให้ลูกค้าผลิตสินค้า เงินที่
โจทก์นำมาจ่ายให้แก่ลูกค้าหรือรับภาระแทนลูกค้านั้นโจทก์ได้มาจากธนาคารพาณิชย์
โดยนำเล็ตเตอร์ออฟเครดิตหรือแอลซีไปวางเป็นประกันต่อธนาคารพาณิชย์ที่เรียก
ว่าการทำแพคกิ้งเครดิตกับธนาคารหรือโจทก์ออกตั๋วแลกเงินนำไปขายลดให้แก่
ธนาคาร ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยที่โจทก์ต้องชำระให้แก่ธนาคาร ลูกค้า
จะต้องชำระคืนให้โจทก์ทั้งสิ้นตามจำนวนที่โจทก์จ่ายให้ธนาคาร ในกรณีที่ลูกค้าส่ง
สินค้าออกได้ตามกำหนดและมีการชำระเงินตามแอลซีหรือตั๋วแลกเงินแล้ว โจทก์จะ
หักกลบลบหนี้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เสียก่อนรวมทั้งค่าบริการที่โจทก์ให้แก่ลูกค้าตามอัตรา
ที่ตกลงกันไว้เหลือเงินเท่าใดจึงชำระให้แก่ลูกค้า แต่ถ้าหากลูกค้าผิดสัญญาทำให้ไม่มี
การส่งออกสินค้าตามกำหนดเป็นเหตุให้ผู้ซื้อไม่ชำระค่าสินค้าตามแอลซีหรือเรียกค่า
สินค้านี้คืน หรือไม่ชำระเงินให้ตามตั๋วแลกเงินลูกค้าจะต้องคืนเงินที่โจทก์ออกทดรอง
ไปก่อนหรือค่าสินล้นล่วงหน้าให้แก่โจทก์ รวมทั้งค่าปรับและดอกเบี้ยที่โจทก์ต้องจ่าย
ให้แก่ธนาคารด้วย ในกรณีที่โจทก์มีเงินอยู่ในบัญชีและถูกธนาคารหักไปแล้ว โจทก์
จะเรียกให้ลูกค้าชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมทั้งค่าเสียหายคือดอกเบี้ยโดยคิดเป็น
ร้อยละของยอดเงินทั้งหมดในกรณีที่โจทก์ไม่มีเงินอยู่ในบัญชีหรือมีไม่เพียงพอโจทก์
ต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารในฐานะลูกหนี้เบิกเงินเกินบัญชีโจทก์ก็จะเรียกให้
ลูกค้าชำระดอกเบี้ยดังกล่าวถ้าลูกค้ารายได้ที่ผิดสัญญามายอมรับสภาพหนี้ต่อโจทก์
โจทก์จะนำเอาดอกเบี้ยที่ลูกค้าต้องชำระดังกล่าวมาลงบัญชีเป็นดอกเบี้ยค้างรับ หาก
ลูกค้าไม่ยอมมารับสภาพหนี้โจทก์ก็ไม่นำดอกเบี้ยนั้นมาลงบัญชีเป็นดอกเบี้ยค้างรับ
ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2528 โจทก์มิได้นำดอกเบี้ยค้างรับสำหรับลูกค้าที่ผิดสัญญา
มาลงบัญชีจำนวน 7,831,908.44 บาท ส่วนในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2529 โจทก์
มิได้นำดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวมาลงบัญชีเป็นจำนวน 28,453,804.91 บาท เจ้า
พนักงานประเมินของจำเลยเห็นว่าโจทก์จะต้องนำดอกเบี้ยค้างรับจำนวนดังกล่าวมา
ลงบัญชีเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจึงได้ทำการประเมินแจ้งเปลี่ยนแปลง

ผลขาดทุนสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2528 ของโจทก์ลดลงจากจำนวนเดิมที่ โจทก์แจ้งไว้คือ 19,672,718.72 บาท เป็น 11,835,448.28 บาท และในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2529 โจทก์แจ้งผลขาดทุนสุทธิ 824,027.62 บาท เป็นกำไรสุทธิที่ต้อง เสียภาษีจำนวน 15,794,329.01 บาท คิดเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคล เบี้ยปรับและเงิน เพิ่มขึ้นรวม 14,289,919.16 บาท ปรากฏตามหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงผลขาดทุน สุทธิ และหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข 6 และ 4 ตามลำดับ โจทก์อุทธรณ์การประเมิน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เห็นว่าการ ประเมินของเจ้าพนักงานประเมินชอบแล้วจึงยกอุทธรณ์ของโจทก์

มีปัญหาว่า ดอกเบี้ยค้างรับจากการที่ลูกค้าผิดสัญญาโจทก์จะต้องนำมาลงบัญชี เป็นรายได้จากการประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการของโจทก์ในรอบ ระยะเวลาบัญชีตามที่จำเลยประเมินหรือไม่ โจทก์อุทธรณ์ว่าดอกเบี้ยค้างรับจำนวนที่ ถูกประเมินนั้นโจทก์ยังมิได้ชำระให้แก่ธนาคาร ดังนั้นสิทธิที่โจทก์จะเรียกร้องเอาจาก ลูกค้าที่ผิดสัญญาจึงยังไม่เกิดขึ้น ทั้งอัตราดอกเบี้ยค้างรับก็ยังไม่แน่นอนเพราะลูกค้า ยังมิได้มารับสภาพหนี้ว่าจะชำระให้ในอัตราใดและระยะเวลาเท่าใด จึงไม่อาจลงบัญชี ถือเป็นรายได้จากการประกอบกิจการได้นั้นพิเคราะห์แล้ว ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 การคำนวณรายได้จากการประกอบกิจการของโจทก์ต้องใช้เกณฑ์สิทธิ โดยให้นำรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีใดแม้ว่าจะยังมิได้รับชำระในรอบ ระยะเวลาบัญชีนั้นมารวมคำนวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น กรณีของ โจทก์เมื่อลูกค้าผิดสัญญาตามสัญญาทำธุรกิจเพื่อส่งออกเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 149-152 ข้อ 9 ระบุว่า ลูกค้าจะต้องคืนเงินทดรองจ่ายหรือเงินค่าสินค้ายกเว้นหน้าที่ โจทก์ได้ชำระไปแล้ว รวมทั้งลูกค้าต้องชำระค่าปรับค่าเสียหายต่าง ๆ ค่าวัตถุดิบหรือ วัสดุที่ซื้อจากต่างประเทศและค่าดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ และข้อ 11 ระบุว่าในกรณีที่ ลูกค้าผิดนัดไม่ชำระหนี้ ลูกค้ายินยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ยนับแต่วันที่ผิดนัดจนกว่า จะชำระหนี้จนหมดสิ้น นอกจากนั้นได้ความจากนางสาววิมลรัตน์ โชติพุดินานนท์

พยานโจทก์ว่า ในกรณีที่ลูกค้าผิดสัญญาไม่ชำระเงินตามแอลซีหรือไม่ส่งสินค้าออก ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยจากยอดเงินค่าสินค้าบวกค่าปรับและโจทก์จะต้องชำระค่าภาษีในการนำเข้าและเบี้ยปรับในการนำสินค้าเข้าหรือในกรณีที่โจทก์นำตัวแลกเงินไปขายลด ธนาคารจะเรียกให้โจทก์ชำระเงินตามตัวพร้อมทั้งดอกเบี้ย ซึ่งโจทก์จะต้องชำระเงินต่าง ๆ ดังกล่าวเท่าใด โจทก์ก็จะเรียกเอาจากลูกค้าที่ผิดสัญญาเท่านั้นเห็นได้ว่า เมื่อลูกค้าของโจทก์ผิดสัญญาที่ทำไว้กับโจทก์โดยไม่มีการส่งออกสินค้าตามสัญญาทำธุรกิจเพื่อส่งออกข้อ 9 โจทก์ย่อมต้องรับผิดชอบธนาคารชำระเงินตามที่นางสาววิมลรัตน์เบิกความรวมทั้งดอกเบี้ยทันที ดังนั้นลูกค้าที่ผิดสัญญาก็ต้องรับผิดชอบโจทก์ทันทีนับแต่วันที่โจทก์ต้องรับผิดชอบธนาคารโจทก์จึงมีสิทธิที่จะเรียกให้ลูกค้าที่ผิดสัญญารับผิดชอบในจำนวนเงินที่โจทก์ต้องรับผิดชอบธนาคารนับแต่วันที่ลูกค้าผิดสัญญาหาใช่โจทก์จะต้องชำระเงินให้แก่ธนาคารเสียก่อนจึงจะมีสิทธิเรียกให้ลูกค้าที่ผิดสัญญารับผิดชอบต่อโจทก์ไม่ และที่โจทก์อ้างว่าอัตราดอกเบี้ยที่จะให้ลูกค้าต้องรับผิดชอบยังไม่แน่นอนจนกว่าลูกค้าจะมารับสภาพหนี้ต่อโจทก์เสียก่อนนั้น เห็นว่า โจทก์ย่อมจะต้องทราบดีว่าในขณะที่ลูกค้าผิดสัญญาต่อโจทก์นั้น ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยอัตราใดเอาแก่โจทก์ ทั้งการขึ้นลงของอัตราดอกเบี้ยธนาคารมิใช่ข้ออ้างที่จะไม่ต้องลงบัญชีในดอกเบี้ยค้างรับที่โจทก์มีสิทธิได้รับจากลูกค้าที่ผิดสัญญา แม้ดอกเบี้ยค้างรับจะมีชีรายได้จากการประกอบกิจการโดยตรงของโจทก์ แต่ก็ป็นรายได้ที่โจทก์มีสิทธิได้รับเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 วรรคแรก โจทก์จึงต้องนำลงบัญชีเป็นรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีตามที่จำเลยประเมินส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ว่าถ้าดอกเบี้ยค้างรับของโจทก์ดังกล่าวถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์สิทธิ โจทก์ย่อมมีสิทธิหักเป็นรายจ่ายในจำนวนเดียวกันได้ ทำให้ไม่มีเงินได้ที่จะต้องนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีนั้น เห็นว่าข้อที่ว่าเงินรายได้ที่โจทก์ถูกประเมินเพิ่มเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนี้จะนำไปหักเป็นรายจ่ายได้หรือไม่เพียงใดไม่เป็นประเด็นในคดี และมีใช่เป็นข้อที่ได้ยกขึ้น

ว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยสำหรับข้อที่โจทก์ขอให้งดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มแก่โจทก์นั้น เห็นว่ายังไม่มีเหตุที่จะลดเบี้ยปรับส่วนเงินเพิ่มนั้นไม่อาจงดหรือลดให้ได้

พิพากษายืน

(สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์-สุนพ กীরติยุดิ-จำลอง สุขศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>